

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Jeudi 17 chaâbane 1444 – 9 mars 2023

166^{ème} année

N° 24

Sommaire

Décrets-lois

Décret-loi n° 2023-8 du 8 mars 2023 , modifiant et complétant la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums	497
Décret-loi n°2023-9 du 8 mars 2023 , portant dissolution des conseils municipaux	501
Décret-loi n° 2023-10 du 8 mars 2023 , réglementant les élections des conseils locaux et la composition des conseils régionaux et des conseils des districts	501

Décrets et arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 2023-221 du 8 mars 2023 , portant convocation des membres de l'Assemblée des représentants du peuple pour assister à la séance plénière inaugurale	506
---	------------

Décret-loi n° 2023-8 du 8 mars 2023, modifiant et complétant la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums.

Le Président de la République,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit:

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 3, la section 3 du chapitre III et ses articles de 49 bis à l'article 49 unvicies, la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V et ses articles de 117 bis au 117 septies, le deuxième alinéa de l'article 123, l'article 127 bis, l'article 143, l'alinéa 3 de l'article 145 de la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022, et remplacées par les dispositions suivantes:

Article 3 (alinéa 3 nouveau) :

- Le candidat, le parti ou la partie participante: c'est le candidat aux élections présidentielles, législatives et municipales, ou le parti et la partie participante au référendum, et ce, selon le mode de scrutin adopté pour chacune des élections.

CHAPITRE III

Le candidat

Section 3 (nouvelle) - Les élections municipales

Sous-section première (nouvelle) - Les conditions d'éligibilité

Article. 49 bis (nouveau): A droit de se porter candidat au mandat de membre du conseil municipal tout :

- Electrice ou électeur de nationalité tunisienne et n'est pas détenteur d'une double nationalité,
- Âgé d'au moins 20 ans révolus le jour de la présentation de la demande de candidature,
- Ne pas avoir d'antécédents judiciaires pour infractions intentionnelles,
- N'étant dans aucun cas d'interdiction légale,
- Inscrit et résident dans la circonscription électorale pour laquelle il se porte candidat.

Article. 49 ter (nouveau) : Ne peuvent se porter candidats les personnes en exercice ci-après désignées :

- Les membres du Gouvernement et les chefs de cabinets,

- Les magistrats,
- Les gouverneurs,
- Les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs,
- Les comptables municipaux et régionaux,
- Les cadres et agents des municipalités et des régions,
- Les cadres et agents des gouvernorats et des délégations,
- Les Imams et prédicateurs,
- Les présidents des organismes et les associations sportives.

Elles ne peuvent se porter candidates dans les circonscriptions électorales au sein desquelles elles ont exercé leurs fonctions susmentionnées durant l'année précédant le dépôt de leur candidature.

Nul ne peut se porter candidat s'il a fait l'objet d'un jugement irrévocable rendu par la Cour des comptes portant sur des contraventions financières ou électorales, ou s'il n'a pas acquitté les arriérés de paiement au titre de financement public des campagnes électorales.

Article. 49 quater (nouveau) : Est interdit le cumul des mandats dans plus d'un conseil municipal.

Sous-section 2 (nouvelle) - Le dépôt des candidatures

Article. 49 quinquies (nouveau) : La demande de candidature aux élections municipales est présentée auprès de l'Instance, par le candidat ou celui qui le supplée, conformément à un calendrier et des procédures fixés par l'Instance.

La demande de candidature et ses pièces jointes comporte obligatoirement :

- Le nom complet, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile du candidat,
- Une déclaration signée par le candidat attestant qu'il remplit toutes les conditions de candidature et qu'il n'est dans aucun cas de restriction de candidature,
- Une copie de la carte d'identité nationale ou du passeport,
- Une photo du candidat conformément aux normes définies par l'Instance,

- Le bulletin n°3 néant du casier judiciaire pour les infractions intentionnelles, ou un récépissé, à charge pour l'Instance de vérifier que le bulletin ne comporte pas d'antécédents judiciaires précités,

- Une quittance de paiement de l'impôt sur les personnes physiques au titre de l'exercice écoulé,

- Un quitus des taxes municipales ou une attestation de non-soumission à ces taxes,

- Attestation de résidence,

- Un extrait du programme électoral du candidat accompagné de cinquante présentations parmi les électeurs inscrits dans la circonscription électorale considérée, et ce, conformément aux normes, conditions et délais fixés par l'Instance.

La moitié des présentateurs doit être composée de femmes et l'autre moitié d'hommes, à condition que le nombre des présentateurs parmi les jeunes de moins de trente-cinq ans ne soit pas inférieur à quinze présentateurs. Il est interdit à l'électeur de présenter plus d'un candidat.

L'Instance remet un récépissé de la demande de candidature.

L'Instance fixe les cas et les procédures de rectification des demandes de candidature.

Sous-section 3 (nouvelle) - **La procédure d'examen des candidatures**

Article. 49 sexies : L'Instance statue sur les demandes de candidature dans un délai maximum de sept jours à compter de la date de clôture de dépôt des candidatures. Elle prend une décision acceptant ou refusant la candidature. Le refus est motivé.

La décision d'acceptation ou de refus de la candidature est notifiée au candidat, dans un délai de vingt-quatre heures de la prise de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. Les listes des candidats admissibles sont affichées aux sièges de l'Instance et publiées sur son site électronique le lendemain de l'expiration du délai d'examen des demandes de candidature. En cas de refus, la notification a lieu par tout moyen laissant une trace écrite.

Sous-section 4 (nouvelle) - **Le contentieux des candidatures**

Article. 49 septies (nouveau) : Les décisions de l'Instance relatives aux candidatures peuvent faire l'objet de recours par le candidat intéressé, ou les autres candidats dans la même circonscription électorale, devant les chambres de première instance subsidiaires du Tribunal administratif dans les régions, territorialement compétentes.

Le recours est introduit dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de notification de la décision ou de l'affichage, et ce, par requête écrite et motivée, accompagnée des moyens de preuve et de la justification de sa notification à l'Instance et aux parties intéressées par le recours par acte d'huissier de justice.

Le procès-verbal de notification doit, sous peine d'irrecevabilité du recours, justifier de la sommation faite aux intéressés pour présenter leurs conclusions en réponse accompagnées de la justification de leur notification aux parties au plus tard le jour de l'audience de plaidoirie désignée par la juridiction.

Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

Article. 49 octies (nouveau) : Le greffé de la chambre de première instance subsidiaire du Tribunal administratif, procède à l'inscription de la requête et la transmet immédiatement au président de la chambre de première instance qui charge un rapporteur pour instruire l'affaire sous son contrôle.

Le président de la chambre saisie fixe l'audience de plaidoirie dans un délai de deux jours à compter de la date d'introduction du recours et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite.

La chambre statue sur le recours dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l'audience de plaidoirie et notifie le jugement aux parties dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de son prononcé, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite.

Article. 49 nonies (nouveau) : Les jugements rendus en première instance sont susceptibles d'appel devant les chambres d'appel du Tribunal administratif.

Le recours est introduit par les parties au jugement de première instance ou par le Président de l'Instance dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de notification du jugement, moyennant une requête écrite rédigée obligatoirement par un avocat près la cour d'appel ou la Cour de cassation, elle doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve ainsi que du procès-verbal de la notification du recours et de tout justificatif de notification à la partie ou les parties défenderesses par acte d'huissier de justice, et de sa sommation de présenter ses conclusions en réponse accompagnées de la preuve de leur signification aux parties au plus tard le jour de l'audience de plaidoirie.

Article. 49 decies (nouveau) : Le greffé du tribunal procède à l'enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au Premier Président de du Tribunal administratif qui désigne immédiatement la chambre d'appel à laquelle l'affaire est distribuée.

Le président de la chambre saisie de l'affaire fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de l'enregistrement de la requête et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite pour présenter leurs conclusions en réponse.

La chambre met l'affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai de trois jours à compter de la date de l'audience de plaidoirie et peut ordonner l'exécution sur minute. La décision est notifiée aux parties par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de son prononcé.

Le jugement d'appel est irrévocable et n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation.

Article. 49 undecies (nouveau) : Tous les jours de la semaine sont réputés jours ouvrables pour l'Instance, les parties au conflit et les juridictions saisies des recours prévus par le présent chapitre.

Article. 49 duodecies (nouveau) : Les candidats ayant obtenu un jugement irrévocable favorable sont admis. Après l'expiration du délai de recours, l'Instance publie la liste des candidats définitivement admis.

Sous-section 5 (nouvelle) - **Retrait des candidatures**

Article.49 terdecies (nouveau) : Les candidatures peuvent être retirées quinze jours au plus tard avant le commencement de la campagne électorale. Le candidat dépose, auprès de l'Instance, un avis écrit de retrait selon la même procédure de dépôt de candidatures.

La demande de retrait de la candidature déposée après l'expiration du délai est sans effet sur le déroulement du scrutin et le candidat qui se retire n'est pas pris en compte dans les résultats.

Article. 49 quaterdecies (nouveau) : En cas de décès d'un candidat avant la date limite de retrait de candidatures, l'Instance procède au retrait de sa candidature. La notification du décès d'un candidat après l'expiration du délai de retrait des candidatures est sans effet sur le déroulement du scrutin et le candidat décédé n'est pas pris en compte dans les résultats.

Sous-section 6 (nouvelle) - **Pourvoi des sièges vacants au conseil municipal**

Article. 49 quindecies (nouveau) : Le siège du conseil municipal est considéré définitivement vacant dans les cas suivants :

- Le décès,
- L'incapacité totale,
- La démission du mandat de membre du conseil,
- La perte de la qualité de membre en vertu d'une décision juridictionnelle irrévocable prononçant la privation des droits civils et politiques, ou si l'une des conditions de candidature cesse d'être remplie,
- La perte de la qualité de membre en vertu des dispositions des articles 98 et 163 de la présente loi,
- Le fait qu'un ou plusieurs sièges restent vacants après la proclamation des résultats définitifs des élections municipales, et ce, pour quelque raison que ce soit.

En cas de vacance définitive d'un siège au conseil municipal, le membre en cause est remplacé par le candidat qui le suit dans l'ordre de classement des voix obtenues, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la constatation de la vacance définitive par le conseil municipal.

Les conseils municipaux considérés notifient toute vacance dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date à laquelle elle a été constatée.

Article. 49 sexdecies (nouveau) : Il est procédé à des élections partielles dans les cas suivants :

- la dissolution du conseil municipal ou son autodissolution,
- l'épuisement des candidats ou impossibilité de pourvoir le siège vacant pour quelque raison que ce soit,
- la révocation du mandat d'un membre du conseil municipal.

Les élections partielles ont lieu, dans la limite des sièges vacants, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de constatation de la vacance ou de la date de dissolution du conseil municipal ou son autodissolution.

Dans tous les cas, les élections partielles ne peuvent être organisées si la période restante entre la date de la constatation de la vacance ou de dissolution ou d'autodissolution du conseil municipal et la date périodique des élections municipales est égale ou inférieure à six mois.

CHAPITRE V

Du scrutin, du tri et de la proclamation des résultats

Section 2 - Du mode de scrutin

Sous-section 4 - Des élections municipales

Article.117 bis (nouveau):

Le nombre des membres des conseils municipaux est fixé sur la base du nombre des habitants des municipalités conformément au dernier recensement officiel à la date de publication du décret relatif à la convocation des électeurs, suivant le tableau ci-après :

Nombre d'habitants de la municipalité	Nombre des membres du conseil municipal
Moins de 50.000	8
Entre 50.000 et 150.000	16
Plus que 150.000	24

Article.117 ter (nouveau) : Chaque commune est réputée être une circonscription électorale.

Article. 117 quater (nouveau) : Les membres des conseils municipaux sont élus pour un mandat de cinq ans. Leur élection a lieu au cours des trois derniers mois du mandat.

Article. 117 quinquies (nouveau) : Les élections municipales se déroulent au scrutin uninominal à un tour. L'électeur choisit un seul candidat au bulletin de vote sans radiation, ni modification, ni ajout.

Article. 117 sexies (nouveau) : Si le nombre de candidats qui se présentent aux élections municipales ne dépasse pas le nombre de sièges attribués à la circonscription électorale considérée, ils sont alors déclarés tous élus, quelque soit le nombre de suffrages qu'ils ont obtenus.

Article. 117 septies (nouveau) : Les candidats dans la circonscription électorale sont classés par ordre décroissant, et ce, en commençant par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à celui ayant obtenu le moins de voix.

En cas de partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus jeune est devancé dans l'ordre de classement.

Article. 117 octies (nouveau) : La première séance du conseil municipal élu a lieu sur convocation du président du conseil municipal dont le mandat a pris fin ou celui qui le supplée, ou, le cas échéant, du gouverneur de la région, et ce, dans un délai de huit jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.

Article. 117 nonies (nouveau) : Lors de la répartition des fonctions au sein du conseil municipal, il est fait référence au classement des candidats dans la circonscription électorale par ordre décroissant, et ce, en commençant par les candidats ayant obtenu plus de voix jusqu'à ceux ayant obtenu le moins de voix.

Les fonctions de la présidence du conseil municipal et du premier adjoint sont dévolues au candidat classé premier et à celui qui le succède dans l'ordre de classement.

Le même ordre de classement est pris en considération pour la répartition des autres fonctions au sein du conseil municipal.

Article. 123 deuxième alinéa (nouveau) : La réception des demandes présentées à l'Instance par les représentants des candidats pour les élections présidentielles, législatives et municipales et par les représentants des partis et des parties participantes au référendum ainsi que par les observateurs, a lieu conformément à un calendrier fixé par l'Instance.

Article. 127 (nouveau) : Il est affiché à l'entrée de chaque centre de vote une copie de la liste des électeurs inscrits.

Article. 143 (nouveau) : L'Instance vérifie le respect par les vainqueurs des dispositions relatives à la période électorale, à la campagne électorale et à son financement. Elle décide l'annulation totale ou partielle des résultats des vainqueurs s'il lui est avéré

que les violations qu'ils ont commises desdites dispositions ont affecté l'intégrité du processus électoral et les résultats des élections. Ses décisions sont motivées. Dans ce cas, il est procédé de nouveau au calcul des résultats des élections sans tenir compte des suffrages annulés et au classement des candidats en conséquence.

Article. 145 troisième alinéa (nouveau) : Le recours est introduit, pour les élections présidentielles, législatives et municipales, par chaque candidat et pour le référendum par tout représentant légal d'un parti ou par la partie y ayant participé, et ce, par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.

Art. 2 - Il est ajouté un article 49 duovicies à la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susvisée ainsi qu'il suit :

Article. 49 duovicies : Les articles de 39 à 39 septies relatifs à la révocation du mandat s'étendent aux membres des conseils municipaux.

Art. 3 - Il est ajouté un dernier tiret au deuxième paragraphe de l'article 34, un paragraphe à l'article 21 inséré immédiatement après le troisième paragraphe et un article 100 bis à la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susvisée ainsi qu'il suit :

Article. 34 (deuxième paragraphe septième tiret) :

La vacance du siège attribué à la circonscription électorale après la proclamation des résultats définitifs des élections pour quelque raison que ce soit.

Article. 100 bis : La Cour des comptes rend ses décisions irrévocables portant sur les contraventions financières et électorales dans un délai raisonnable, et dans tous les cas avant l'expiration de la première année du mandat des conseils élus.

Art. 4 - Il est ajouté l'expression « et législatives » immédiatement après « présidentielles » prévue au huitième tiret de l'article 3, et l'expression « ou communales » immédiatement après « législatives » prévue au dernier alinéa de l'article 57 de la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susvisée.

Art. 5 - Sont abrogées l'expression « pour chaque délégation ou secteur pour les zones non érigées en commune » prévue à l'article 10, l'expression « en concertation avec la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle » prévue aux articles 66 et 67, les expressions « conjointe » et « les deux instances » prévues à l'article 67 tout en apportant les adaptations nécessaires, le deuxième alinéa de l'article 73, l'article 74 et l'article 174 de la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susvisée.

Art. 6 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret-loi, notamment celles prévues dans la loi organique n°2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales.

Art. 7 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 8 mars 2023.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Décret-loi n° 2023-9 du 8 mars 2023, portant dissolution des conseils municipaux.

Le Président de la République,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit:

Article premier - Tous les conseils municipaux sont dissous jusqu'à l'élection de nouveaux conseils municipaux.

Art. 2 - Les missions de direction et de gestion des affaires courantes de la commune sont confiées au secrétaire général de la commune sous la supervision du gouverneur de la région.

Art. 3 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret-loi.

Art. 4 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 8 mars 2023.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Décret-loi n° 2023-10 du 8 mars 2023, réglementant les élections des conseils locaux et la composition des conseils régionaux et des conseils des districts.

Le Président de la République,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret-loi dont la teneur suit:

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier - Le présent décret-loi a pour objet de réglementer les élections des conseils locaux et la composition des conseils régionaux et des conseils des districts.

Les conseils locaux et régionaux ainsi que les conseils des districts sont considérés des collectivités locales et régionales conformément au chapitre VII de la Constitution.

Art. 2 - L'Instance supérieure indépendante pour les élections, désignée dans le présent décret-loi « l'Instance », procède à l'organisation, l'administration et la supervision des élections des membres des conseils considérés dans ses différentes étapes. Elle garantit la régularité, l'intégrité et la transparence du processus électoral et elle proclame les résultats.

L'Instance édicte les règlements nécessaires à l'organisation des élections objet du présent décret-loi et les publie sur son site électronique et au Journal officiel de la République tunisienne.

Les dépenses relatives à l'organisation et l'administration des élections sont imputées sur le budget de l'Instance.

Art. 3 - Les membres des conseils locaux et régionaux et des conseils des districts ainsi que du Conseil national des régions et des districts sont élus pour un mandat de cinq ans.

Art. 4 - Les élections des conseils considérés sont organisées au cours des trois derniers mois du mandat. L'Instance fixe le calendrier des élections conformément aux délais prévus par la loi et le décret de convocation des électeurs.

Art. 5 - Le cumul des mandats dans plus d'un des conseils élus est interdit.

CHAPITRE II

L'électeur

Art. 6 - Sont considérés électeurs pour les élections du conseil local, les électeurs inscrits dans les secteurs qui relèvent territorialement du conseil local considéré.

Art. 7 - Sont considérés électeurs aux élections du conseil régional, les membres des conseils locaux élus qui relèvent territorialement de la région considérée.

Le territoire du conseil régional correspond au territoire du gouvernorat.

Art. 8 - Sont considérés électeurs aux élections du conseil de district, les membres des conseils régionaux élus qui relèvent territorialement du district considéré.

Le territoire de chaque district et les gouvernorats qui en relèvent sont fixés par décret.

Art. 9 - Sont considérés électeurs aux élections du Conseil national des régions et des districts :

- Les membres de chaque conseil régional élu,
- Les membres de chaque conseil de district élu.

Art. 10 - Le découpage des circonscriptions électorales des conseils locaux et régionaux et des conseils des districts, et le nombre de leurs sièges sont déterminés par décret.

Art. 11 - L'Instance fixe les listes des électeurs pour les élections des conseils locaux conformément aux dispositions des articles de 5 à 13 de la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums telle que modifiée et complétée par les textes subséquents notamment le décret-loi n° 2022-55 du 15 septembre 2022.

Art. 12 - A l'occasion de chaque élection, l'Instance fixe les listes des électeurs pour les élections des membres des conseils locaux.

Art. 13 - Les organismes intéressés fournissent à l'Instance les données nécessaires pour fixer et mettre à jour les listes des électeurs, et ce, dans les délais impartis par l'Instance.

Art. 14 - A l'occasion de chaque élection l'Instance met les listes des électeurs à la disposition du public aux sièges de l'Instance et les publie sur son site électronique. Toute personne ayant intérêt peut former opposition devant l'Instance à ces listes ou, le cas échéant, former un recours contre les décisions rendues par l'Instance conformément aux conditions, délais et procédures mentionnés aux articles de 14 à 18 bis de la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susmentionnée.

CHAPITRE III

Le candidat

Section première - L'éligibilité au conseil local

Art. 15 - Sont éligibles au conseil local les électeurs inscrits au secteur qui relève territorialement de la délégation considérée.

Art. 16 - A droit de se porter candidat au mandat de membre du conseil local tout :

- Electrice ou électeur de nationalité tunisienne et n'est pas détenteur d'une double nationalité,
- Inscrit et résident dans le secteur pour lequel il se porte candidat,
- Âgé d'au moins 23 ans révolus le jour de la présentation de la demande de candidature,
- Ne pas avoir d'antécédents judiciaires pour infractions intentionnelles,
- N'étant dans aucun cas d'interdiction légale,

Art. 17 - Ne peuvent se porter candidats les personnes en exercice ci-après désignées :

- Les membres du Gouvernement et les chefs de cabinets,
- Les magistrats,
- Les gouverneurs,
- Les présidents et les membres des conseils municipaux,
- Les premiers délégués, les secrétaires généraux des gouvernorats, les délégués et les chefs de secteurs,
- Les comptables municipaux et régionaux,
- Les cadres et agents des municipalités et des régions,
- Les cadres et agents des gouvernorats et des délégations,
- Les Imams et prédicateurs,

- Les présidents des organismes et des associations sportives.

Elles ne peuvent se porter candidates dans les circonscriptions électorales au sein desquelles elles ont exercé leurs fonctions susmentionnées durant l'année précédant le dépôt de leur candidature.

Nul ne peut se porter candidat s'il a fait l'objet d'un jugement irrévocable rendu par la Cour des comptes portant sur des contraventions financières ou électorales, ou s'il n'a pas acquitté les arriérés de paiement au titre de financement public des campagnes électorales.

Art. 18 - La demande de candidature au conseil local est présentée auprès de l'Instance, par le candidat ou celui qui le supplée, conformément à un calendrier et des procédures fixés par l'Instance.

La demande de candidature et ses pièces jointes comporte obligatoirement :

- Le nom complet, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile du candidat,
- Une déclaration signée par le candidat attestant qu'il remplit toutes les conditions de candidature et qu'il n'est dans aucun cas de restriction de candidature,
- Une copie de la carte d'identité nationale ou du passeport,
- Une photo du candidat conformément aux normes définies par l'Instance,
- Le bulletin n°3 néant du casier judiciaire pour les infractions intentionnelles, ou un récépissé, à charge pour l'Instance de vérifier que le bulletin ne comporte pas d'antécédents judiciaires précités. Les services des ministères de l'intérieur et de la justice fournissent à l'Instance les données requises pour s'assurer que le casier judiciaire est vierge,
- Une quittance de paiement de l'impôt sur les personnes physiques au titre de l'exercice écoulé,
- Un quitus des taxes municipales ou une attestation de non-soumission à ces taxes,
- Attestation de résidence récente,
- Un extrait du programme électoral du candidat accompagné de cinquante présentations parmi les électeurs inscrits dans la circonscription électorale considérée, et ce, conformément aux normes, conditions et délais fixés par l'Instance.

La moitié des présentateurs doit être composée de femmes et l'autre moitié d'hommes, à condition que le nombre des présentateurs parmi les jeunes de moins de trente-cinq ans ne soit pas inférieur à quinze présentateurs. Il est interdit à l'électeur de présenter plus d'un candidat. L'Instance remet un récépissé de la demande de candidature.

L'Instance fixe les cas et les procédures de rectification des demandes de candidature.

Art. 19 - Les articles de 26 à 32 de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 susmentionnée s'appliquent aux procédures selon lesquelles il est statué sur les candidatures aux élections des conseils locaux ainsi qu'à leur retrait et aux procédures de recours.

Art. 20 - Si un candidat aux élections des conseils locaux décède avant l'expiration du délai de retrait des candidatures, l'Instance retire sa candidature. Le décès d'un candidat après l'expiration du délai de retrait des candidatures est sans effet sur le déroulement du scrutin et le candidat décédé n'est pas pris en compte dans les résultats.

Section 2 - La désignation des membres du conseil régional

Art. 21 - Un tirage au sort est organisé parmi les membres élus du conseil local pour désigner les membres du conseil régional, et ce, sous la supervision de l'Instance.

Art. 22 - La rotation de la formation du conseil régional parmi les membres élus des conseils locaux, a lieu par tirage au sort, tous les trois mois.

Le membre qui a représenté le conseil local pour le mandat précédent ne participe pas au tirage au sort.

Section 3 - L'éligibilité au conseil de district

Art. 23 - Sont éligibles au conseil de district les candidats membres des conseils régionaux qui relève territorialement du district considéré.

Art. 24 - L'Instance organise les candidatures pour les conseils de districts.

L'Instance affiche dans son siège les listes des candidats retenus pour les élections des conseils de districts. Elles sont publiées sur son site électronique le lendemain de l'expiration du délai au cours duquel il est statué sur les demandes de candidature.

Tout candidat aux élections des conseils de districts peut former un recours contre la décision de l'Instance relative à l'établissement de la liste des candidats dans les conditions, délais et procédures prévus aux articles de 27 à 31 bis de la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susmentionnée.

Section 4 - L'éligibilité au Conseil national des régions et des districts

Art. 25 - Sont éligibles au Conseil national des régions et des districts les candidats membres du conseil régional ou du conseil du district considéré.

Art. 26 - L'Instance fixe les procédures et les délais de dépôt des candidatures pour le Conseil national des régions et des districts. Elle décide d'accepter ou de rejeter la candidature, et ce, par décision notifiée à l'intéressé par tout moyen laissant une trace écrite, et dans un délai n'excédant pas deux jours à compter de la date à laquelle elle est rendue.

L'Instance affiche dans son siège les listes des candidats retenus pour les élections du Conseil national des régions et des districts. Elles sont publiées sur son site électronique le lendemain de l'expiration du délai au cours duquel il est statué sur les demandes de candidature.

Tout candidat aux élections du Conseil national des régions et des districts peut former un recours contre la décision de l'Instance relative à l'établissement de la liste des candidats dans les conditions, délais et procédures prévus aux articles de 27 à 31 bis de la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susmentionnée.

CHAPITRE IV

Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats

Section première - Le conseil local

Art. 27 - Les membres des conseils locaux sont élus au suffrage universel, libre, direct, secret et transparent selon le mode de scrutin uninominal.

Dans le cas où aucun des candidats n'obtiendrait la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, un second tour sera organisé dans les deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour, auquel se présentent les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.

Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au second tour est proclamé élu.

En cas de partage égal des voix entre les candidats, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

Un siège supplémentaire dans chaque conseil local est attribué à un représentant handicapé qui a le droit de vote.

Un tirage au sort est réalisé parmi les candidates et candidats handicapés pour désigner le membre du conseil local.

L'Instance supervise le déroulement du tirage au sort.

Chaque conseil local est composé également des directeurs des administrations locales de la délégation considérée si elles existent sans droit de vote. Ils sont nommés par arrêté du ministre intéressé.

Le président du conseil local peut également convoquer les représentants des organisations, des associations et des partis politiques actifs dans la délégation considérée, à participer aux travaux du conseil local sans droit de vote.

Art. 28 - Le territoire de chaque secteur est une circonscription électorale pour l'élection des membres du conseil local.

Le territoire du conseil local correspond au territoire de la délégation.

Si le nombre de secteurs dans l'une des délégations est inférieur à cinq, l'Instance procède au découpage de la délégation en circonscriptions électorales qui ne peuvent être inférieures au nombre précité.

Art. 29 - Les électeurs inscrits dans chaque secteur choisissent un seul représentant au conseil local sans radiation, ni modification ni ajout.

Art. 30 - En cas où un seul candidat se présente aux élections locales, il est alors déclaré élu quelque soit le nombre de suffrages obtenus.

Art. 31 - Le conseil local est convoqué pour sa séance inaugurale par le président du conseil sortant ou celui qui le supplée, ou, le cas échéant, par le gouverneur de la région, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.

Suite aux élections, le membre ayant obtenu le plus grand nombre de voix assume la présidence du conseil local. La présidence du conseil est assumée successivement par tirage au sort tous les trois mois.

L'Instance supervise le déroulement du tirage au sort.

Section 2 - Le conseil régional

Art. 32 - Un tirage au sort est organisé pour choisir le représentant du conseil local au conseil régional dont il relève.

L'Instance supervise le déroulement du tirage au sort.

Chaque conseil régional est composé, outre des membres élus, des directeurs des services extérieurs des ministères et des établissements publics du gouvernorat considéré sans droit de vote. Ils sont nommés par arrêté du ministre intéressé.

Le président du conseil régional peut également convoquer les représentants des organisations, des associations et des partis politiques actifs dans le gouvernorat considéré, à participer aux travaux du conseil régional sans droit de vote.

Les membres des conseils locaux exercent successivement un mandat de trois mois au conseil régional par tirage au sort.

Ne participe pas au tirage au sort le membre dont le mandat de représentation a pris fin.

Art. 33 - Le conseil régional est convoqué pour sa séance inaugurale par le président du conseil sortant ou celui qui le supplée, ou, le cas échéant, par le gouverneur de la région, et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.

Le membre le plus âgé assume la présidence du conseil régional. La présidence du conseil est assumée successivement par tirage au sort tous les trois mois.

Ne participe pas au tirage au sort le président du conseil dont le mandat a pris fin.

L'Instance supervise le déroulement du tirage au sort.

Section 3 - Le conseil de district

Art. 34 - Les membres de chaque conseil régional élisent parmi eux un représentant au conseil de district.

L'électeur choisit dans le bulletin de vote un seul candidat sans radiation, ni modification, ni ajout.

En cas où un seul candidat s'est présenté à ces élections, il est alors déclaré élu quelque soit le nombre de suffrages obtenus.

Art. 35 - Les membres de chaque conseil régional élisent trois membres parmi eux pour représenter leur région au Conseil national des régions et des districts.

L'électeur choisit dans le bulletin de vote trois candidats sans radiation, ni modification, ni ajout.

En cas où le nombre de candidats qui se sont présentés à ces élections ne dépasse pas le nombre de sièges attribués au conseil régional au sein du Conseil national des régions et des districts, ils sont alors proclamés tous élus quelque soit le nombre de suffrages obtenus.

Les candidats des conseils régionaux pour le mandat au Conseil national des régions et des districts sont classés par ordre décroissant, à commencer par ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à ceux qui ont obtenu le moins de voix.

Les candidats sont proclamés élus selon leur ordre précité et dans la limite du nombre de sièges attribués au conseil.

En cas de partage égal des voix entre deux ou plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est devancé dans l'ordre de classement. Et en cas où l'égalité se poursuit, il est fait recours au tirage au sort.

Art. 36 - Les membres de chaque conseil de district élisent un membre parmi eux pour représenter le district au Conseil national des régions et des districts.

L'électeur choisit dans le bulletin de vote trois candidats sans radiation, ni modification, ni ajout.

En cas où un seul candidat s'est présenté à ces élections, il est alors proclamé élu quelque soit le nombre de suffrages obtenus.

Art. 37 - Le Président de la République convoque le Conseil national des régions et des districts pour se réunir dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats définitifs de la composition des membres du Conseil.

CHAPITRE V

Pourvoi de sièges vacants dans le conseils élus

Art. 38 - Le siège du conseil local, régional ou de district ou du Conseil national des régions et des districts est réputé vacant de manière définitive dans les cas suivants :

- Le décès,
- L'incapacité totale,
- La démission,
- La perte de qualité de membre en vertu d'une décision juridictionnelle irrévocable prononçant la privation des droits civils et politiques, ou si l'une des conditions de candidature cesse d'être remplie,
- La perte de la qualité de membre en vertu des dispositions des articles 98 et 163 de la loi organique n°2014-16 du 26 mai 2014 susmentionnée,
- Le fait qu'un ou plusieurs sièges restent vacants après la proclamation des résultats définitifs des élections pour quelque raison que ce soit.

En cas de vacance définitive d'un siège, le membre en cause est remplacé par le candidat qui le suit dans l'ordre de classement des voix obtenues, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le conseil considéré.

Les conseils élus notifient à l'Instance toute vacance dans un délai maximum de 48 heures à compter de la date à laquelle elle a été constatée.

Art. 39 - Il est procédé à des élections partielles dans les cas suivants :

- La dissolution du conseil élu ou son autodissolution,
- L'impossibilité de pourvoir le siège vacant pour quelque raison que ce soit,
- La révocation du mandat.

Les élections partielles ou le pourvoi ont lieu, dans la limite des sièges vacants, dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de constatation de la vacance ou de la date de dissolution du conseil élu ou son autodissolution.

Dans tous les cas, les élections partielles ne peuvent être organisées et le pourvoi ne peut avoir lieu si la période restante entre la date de la constatation de la vacance ou de la dissolution ou de l'autodissolution du conseil élu et la date périodique des élections est égale ou inférieure à six mois.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Art. 40 - L'Instance transmet au Président de la République les résultats définitifs des élections du Conseil national des régions et des districts dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de leur proclamation.

La réunion du conseil considéré est convoquée par le Président de la République dans un délai de quinze jours à compter de la date de publication des résultats définitifs des élections au Journal officiel de la République tunisienne.

Art. 41 - Les dispositions de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014 susmentionnée, notamment celles relatives à la révocation du mandat, de la période électorale, du scrutin, du tri, de la proclamation des résultats et des infractions électorales, s'appliquent aux élections locales et régionales, et les élections des conseils de districts et du Conseil national des régions et des districts, dans la mesure où elles ne sont pas expressément contraires aux dispositions du présent décret-loi.

Art. 42 - Les articles de 39 à 39 septies de la sous-section 8 nouvelle du décret-loi n°2022-55 du 15 septembre 2022 relatives à la révocation du mandat, s'étendent aux membres des conseils locaux, régionaux et de districts.

Art. 43 - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret-loi, notamment celles prévues par la loi organique n°2018-29 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales.

Art. 44 - Le présent décret-loi sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 8 mars 2023.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2023-221 du 8 mars 2023, portant convocation des membres de l'Assemblée des représentants du peuple pour assister à la séance plénière inaugurale.

Le Président de la République,

Vu la Constitution de la République tunisienne, notamment son article 71,

Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'Instance supérieure indépendante pour les élections, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date le décret-loi n° 2022-22 du 21 avril 2022,

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et aux référendums, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents dont le dernier en date le décret-loi n° 2023-8 du 8 mars 2023,

Vu la décision n° 2023-3 du 15 janvier 2023 relative à la proclamation des résultats définitifs du premier tour des élections des membres de l'Assemblée des représentants du peuple pour l'année 2022, rendue par l'Instance supérieure indépendante pour les élections et publiée au Journal officiel de la République tunisienne n° 6 du 17 janvier 2023,

Vu la décision n° 2023-6 du 25 février 2023 relative à la proclamation des résultats définitifs du second tour des élections des membres de l'Assemblée des représentants du peuple pour l'année 2022, rendue par l'Instance supérieure indépendante pour les élections et publiée au Journal officiel de la République tunisienne n° 21 du 28 février 2023.

Prend le décret dont la teneur suit:

Article premier - Les membres de l'Assemblée des représentants du peuple sont convoqués pour assister à la séance plénière inaugurale le lundi 13 mars 2023 au siège de l'Assemblée des représentants du peuple sis au Bardo, et ce, à dix heures du matin.

Art. 2 - Jusqu'à l'élection du Président de l'Assemblée des représentants du peuple, la séance plénière inaugurale de l'Assemblée est présidée par le membre le plus âgé, assisté par le plus jeune et la plus jeune d'entre eux.

Art. 3 - Le président de la séance inaugurale ou l'un de ses adjoints donne lecture de la liste définitive des élus à l'Assemblée des représentants du peuple sur la base des décisions de l'Instance supérieure indépendante pour les élections relatives à la proclamation des résultats définitifs des élections des membres de l'Assemblée des représentants du peuple pour l'année 2022 dans ses premier et second tours.

Art. 4 - Les membres de l'Assemblée des représentants du peuple prêtent collectivement le serment suivant :

« Je jure par Dieu Tout-Puissant de déployer tous mes efforts pour accomplir le devoir patriotique sacré avec loyauté et dévouement et pour assurer au mieux les responsabilités qui me sont confiées, n'ayant pour but en cela que l'intérêt supérieur de la Nation, dans le respect de la Constitution et des lois du pays ».

Art. 5 - L'Assemblée constitue dans sa séance inaugurale une commission permanente de recensement des votes et de contrôle du déroulement des scrutins.

Art. 6 - Le président de la séance plénière inaugurale annonce l'ouverture des candidatures au poste de Président de l'Assemblée des représentants du peuple et les deux vice-présidents. Il reçoit les candidatures dans la même séance, les enregistre et les annonce, puis ordonne le début des opérations de vote.

Art. 7 - L'élection du Président de l'Assemblée des représentants du peuple, de son vice-président et de sa vice-présidente a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue de ses membres.

Dans le cas où aucun candidat n'obtient cette majorité au premier tour, un second tour sera organisé auquel se présenteront les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé élu. En cas d'égalité, l'élection est acquise au candidat le plus âgé, et en cas où l'égalité se poursuit, il est fait recours au tirage au sort pour déterminer le vainqueur.

Le président de la séance annonce le nom du candidat ayant remporté la présidence du conseil et les noms de ses vice-présidents. Par la suite, la séance inaugurale est levée.

Art. 8 - L'assemblée plénière reprend ses travaux sous la présidence du président élu assisté de ses deux vice-présidents. Le président invite le Conseil à constituer la commission chargée d'élaborer le règlement intérieur, puis annonce l'ouverture des candidatures pour ladite commission, et reçoit et annonce les candidatures dans la même séance, puis soumet la composition au vote à la majorité absolue des membres.

Art. 9 - Le Président du Conseil convoque la commission d'élaboration du règlement intérieur pour se réunir immédiatement après la séance plénière inaugurale puis annonce la levée de la séance.

Art. 10 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 8 mars 2023.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 9 mars 2023"
--